

CTR.ABR.2024/0302

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSOCIADAS ("CONTRATO PRINCIPAL").

De um lado, **CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.**, com sede na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Correia Vasques, nº 69, 3º Andar, Sala 302, Cidade Nova, CEP: 20.211-140, inscrita no CNPJ/MF **53.420.564/0001-40**, com inscrição estadual de nº 14.674.187, neste ato representada por seus representantes legais abaixo assinados, doravante designada "**PRESTADORA**" ou "**CONTRATANTE**".

De outro lado, **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICAÇÕES – ABR TELECOM**, entidade privada sem fins lucrativos, de caráter estritamente técnico com sede em Brasília, Distrito Federal, no SAI/SO Área 6580 – Guarará, Torre: 2, Salas: 202, 203 e 204, Edifício Park shopping Corporate, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 05.243.212/0001-13**, neste ato representada por seus representantes legais abaixo assinados, doravante designada "**CONTRATADA**" ou "**ABR TELECOM**".

A **ABR TELECOM** ou a **CONTRATANTE**, isoladamente, serão a seguir denominados individualmente **PARTE**, e a **ABR TELECOM** em conjunto com a **CONTRATANTE**, denominadas em conjunto **PARTES**.

Considerando que:

- I. É objetivo da **ABR TELECOM** gerir soluções de serviços necessários, acessórios, úteis ou complementares aos serviços de telecomunicações de interesse coletivo ou individual de suas Associadas, executando os procedimentos técnicos e administrativos correspondentes.
- II. Os Grupos Técnicos, compostos pela **ABR TELECOM**, representantes das Prestadoras e eventualmente pela ANATEL, têm por finalidade especificar e recomendar os serviços a serem prestados.
- III. Para fins de interpretação de Grupo Econômico na prestação dos serviços, utiliza-se os termos da Resolução Anatel nº 101/99, na forma do artigo 2º, sendo a prestadora **CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.**, ora **CONTRATANTE**, integrante do grupo econômico **OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**.
- IV. Os serviços ofertados pela **ABR TELECOM** somente serão implementados após a aprovação, no âmbito do Conselho de Administração, o qual compete decidir sobre a forma de prestação destes serviços e o critério de rateio dos custos envolvidos, bem como examinar e definir quaisquer questões relacionadas a estes serviços.
- V. Os serviços complementares de interesse exclusivo da **CONTRATANTE**, desde que tenham os seus custos arcados pela mesma e não impactem na solução compartilhada, poderão ser prestados pela **ABR TELECOM**.
- VI. É direito da **CONTRATANTE** vir a integrar qualquer solução compartilhada implementada pela **ABR TELECOM**, aderindo ao serviço disponibilizado, nas condições previamente estabelecidas para a sua fruição.

As **PARTES** resolvem celebrar o presente **CONTRATO PRINCIPAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1 O presente **CONTRATO PRINCIPAL** tem por objeto estabelecer as condições gerais da prestação de serviços pela **ABR TELECOM** à **CONTRATANTE**.

1.2 As condições específicas de cada serviço a ser provido pela **ABR TELECOM** estão descritas no respectivo “Termo de Contratação de Serviço”, que deverá ser celebrado pelas **PARTES** para cada serviço que a **CONTRATANTE** vier a aderir.

1.3 Cada “Termo de Contratação de Serviço” celebrado pelas **PARTES** torna-se parte integrante e indissociável deste **CONTRATO PRINCIPAL**, sendo a ele aplicável todos os termos e condições aqui previstos, naquilo que não conflitarem ou divergirem com as suas condições específicas.

1.4 Na hipótese de divergência entre as disposições estabelecidas no **CONTRATO PRINCIPAL** e nos Termos de Contratação de Serviços, prevalecerão as condições estabelecidas neste último.

1.5 **Manutenções Evolutivas (RdMs)**: o desenvolvimento e implantação de eventuais manutenções evolutivas ocorrerão conforme demanda da **CONTRATANTE**, sendo que os custos e o escopo técnico de implantação deverão ser negociados e aprovados pela **CONTRATANTE**, previamente à sua execução, passando a ser parte integrante do escopo do “Termo de Contratação de Serviço”.

1.6 É parte integrante e inseparável deste **CONTRATO PRINCIPAL**, como se nele estivesse inteiramente transcrito, o seguinte anexo, cujo teor é de inteiro conhecimento das Partes:

1.6.1 Anexo I - Procedimento Operacional para apuração do Market Share.

2. DOS VALORES A SEREM PAGOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Pelos serviços, correta e integralmente prestados, a **PRESTADORA** pagará à **ABR TELECOM** o valor apurado de acordo com os custos para a prestação do serviço, descrito no respectivo “Termo de Contratação de Serviço”.

2.2 Os pagamentos pela prestação dos serviços identificados nos respectivos “Termo de Contratação de Serviço” serão realizados mensalmente pela **PRESTADORA** por meio de Boleto Bancário ou depósito identificado na conta corrente da **CONTRATADA**, à critério da Prestadora, até o dia 15 (quinze) do mês de referência da prestação do serviço, valendo o comprovante bancário como recibo de pagamento.

2.3 Os faturamentos, por força deste **CONTRATO**, serão efetuados na forma da “régua de faturamento de Serviços”, aprovada na Reunião Conjunta dos Conselhos Deliberativos (RECONJ 01-14), de 26/03/2014, contemplando os seguintes marcos:

2.3.1 No dia 10 (dez) do mês anterior à prestação do serviço, a **CONTRATADA** disponibilizará à **PRESTADORA** o detalhamento do faturamento do serviço, que será utilizado para a emissão da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

2.3.2 A Nota Fiscal/Fatura correspondente à prestação do serviço, que por necessidade da **PRESTADORA** quando o seu processo interno assim exigir, deverá ser enviado o respectivo Pedido de Compras, previamente à sua emissão, que deverá constar na Nota Fiscal/Fatura.

2.3.2.1 No Pedido de Compras, a **PRESTADORA** deverá informar, expressamente, todos os dados que devem constar na Nota Fiscal, necessários para a sua aceitação, sendo que o fornecimento destas informações será de exclusiva responsabilidade da **PRESTADORA**.

2.3.3 Os documentos de faturamento emitidos pela **CONTRATADA**, serão enviados para o endereço indicado pela **PRESTADORA**.

2.3.4 Os valores referentes à prestação do serviço, não adimplidos até a data do vencimento, independentemente da apresentação de Pedido de Compras e consequente emissão da Nota Fiscal, por culpa exclusiva da **CONTRATANTE**, estarão sujeitos à atualização monetária, juros e multa moratória previstos no Contrato Principal.

2.4 O eventual atraso, pela **PRESTADORA**, no pagamento dos valores mensais devidos sujeitará a Prestadora a seguinte régua de cobrança:

2.4.1 Atraso de 10 dias: cobrança, pela Área Financeira da **ABR Telecom**;

2.4.2 Atraso de 30 dias: notificação, encaminhada ao Conselheiro da **PRESTADORA**;

2.4.3 Atraso de 60 dias: notificação, com a intervenção da Presidência Executiva da **ABR Telecom**;

2.4.4 Atraso de 90 dias: escalonamento para o Conselho de Administração;

2.4.5 Atraso de 150 dias: atuação de escritório de cobrança.

2.5 Os valores estabelecidos no “Termo de Contratação de Serviço” deverão custear a integralidade dos custos decorrentes da prestação de serviços, e já incluem todos os custos da **ABR TELECOM** inerentes à prestação dos serviços, bem como os tributos aplicáveis.

2.6 Eventuais serviços prestados, que não tenham sido previamente assinalados, só serão considerados para pagamento se previamente autorizados por escrito pelo preposto da **CONTRATANTE**.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA ABR TELECOM

3.1 São obrigações da **ABR TELECOM** neste **CONTRATO PRINCIPAL**:

3.1.1 Cumprir integralmente as obrigações aqui assumidas, executando os serviços contratos com perfeição técnica, garantindo a qualidade do serviço prestado e sua imediata reparação, se necessário.

3.1.2 Gerenciar e garantir que todos os recursos de infraestrutura estejam em conformidade com as especificações técnicas de cada serviço, de acordo com o estabelecido no respectivo “Termo de Contratação de Serviço”.

3.1.3 Desempenhar suas atividades dentro dos padrões de qualidade definidos nos SLAs de cada serviço, conforme definido nos “Termos de Contratação de Serviço”.

3.1.4 Manter completa imparcialidade no trato das questões relativas à prestação dos serviços, abstraindo-se do provimento de qualquer privilégio a qualquer participante dos serviços.

3.1.5 Designar uma pessoa que deverá ter qualificação técnica, experiência e autonomia, que sejam necessários, para representar a **ABR TELECOM** na condução de todos os assuntos relacionados aos serviços.

3.1.6 Responsabilizar-se integralmente pelo relacionamento com os demais participantes dos serviços, bem como por todas e quaisquer reclamações dos mesmos referentes aos serviços.

3.1.7 Fornecer a qualquer momento e dentro de 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento de solicitação da **CONTRATANTE**, os esclarecimentos e as informações que venham a ser solicitados sobre o andamento dos serviços.

3.1.8 Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos, diretores ou subcontratados, as responsabilidades e obrigações contratuais assumidas.

3.1.9 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as atividades inerentes à prestação dos serviços, não cabendo, portanto, qualquer obrigação à **CONTRATANTE** com relação aos mesmos, salvo quando a retenção for obrigação da **CONTRATANTE**, na condição de substituto tributário.

3.1.10 Prestar os serviços de acordo com as deliberações do Conselho Deliberativo, observando as suas regras do Estatuto, Regimento Interno e Política de Alçadas.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 São obrigações da **CONTRATANTE** neste **CONTRATO PRINCIPAL**:

4.1.1 Fornecer sempre que solicitados pela **ABR TELECOM** todos os documentos e informações necessárias, para a consecução dos objetivos contratados.

4.1.2 Responsabilizar-se pelas informações e dados fornecidos à **ABR TELECOM**, conforme serviço contratado.

4.1.3 Designar uma pessoa que deverá ter qualificação técnica, experiência e autonomia, que sejam necessários, para representar a **CONTRATANTE** na condução de todos os assuntos relacionados aos serviços.

4.1.4 Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos, diretores ou subcontratados, as responsabilidades e obrigações contratuais assumidas.

4.1.5 Efetuar o pagamento dos serviços de acordo com as condições estabelecidas no “Termo de Contratação de Serviço”.

5. DA VIGÊNCIA

5.1 O presente **CONTRATO PRINCIPAL** terá vigência a partir de 1º de dezembro de 2024 e permanecerá em vigor por prazo indeterminado.

6. DAS PENALIDADES

6.1 **Encargos por inadimplemento de pagamento:** eventuais atrasos de quaisquer pagamentos devidos à **CONTRATADA**, independentemente de aviso ou interpelação judicial, estão sujeitos a:

6.1.1 Atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou outro índice que venha a substituí-lo, a partir do vencimento, até a data de efetiva liquidação do débito.

6.1.2 Aplicação de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido.

6.1.3 Pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata die*, calculados sobre o valor do saldo e devidos, a partir do dia seguinte ao vencimento, até a data da efetiva liquidação do débito.

6.1.4 A **CONTRATADA** poderá, excepcionalmente, suspender a cobrança de multas, juros moratórios e correção monetária, mediante a antecipação pela **CONTRATANTE** do pagamento do mês subsequente na mesma proporcionalidade dos dias de atraso, desde que o período de atraso não ultrapasse 15 (quinze) dias. O não cumprimento da antecipação do pagamento, implicará na cobrança retroativa dos valores devidos.

6.2 **Multa por descumprimento de Obrigações:** na hipótese do descumprimento, por qualquer das **PARTES**, de qualquer obrigação associada a uma prestação de serviço, inclusive das obrigações de confidencialidade, excluindo-se tão-somente a obrigação de pagamento, que tem penalidade

estabelecida no item 6.1, a **PARTE** infratora incorrerá em multa não compensatória, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado anualmente no “Termo de Contratação de Serviço” objeto do inadimplemento contratual, sem prejuízo da resolução do “Termo de Contratação de Serviço” objeto do inadimplemento contratual.

6.2.1 Para fins de aplicação das sanções acima previstas, deverá ser observado o procedimento previsto na Cláusula 13.

6.3 **Multa por Rescisão Imotivada:** na hipótese de rescisão, por parte da **CONTRATANTE**, esta deverá pagar, em parcela única, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor médio faturado dos últimos 12 (doze) meses ou da média dos últimos meses faturados, quando a rescisão ocorrer em prazo inferior a 12 (doze) meses, multiplicado pelo número de meses restantes para o término do prazo de vigência, estabelecido no “Termo de Contratação de Serviços”.

7. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

7.1 O presente **CONTRATO PRINCIPAL** será rescindido automaticamente e de pleno direito, em casos de:

7.1.1 Falência, insolvência, liquidação judicial ou extrajudicial, extinção, dissolução, perda de licença, cancelamento de outorga ou autorização, ou outro fator impeditivo de qualquer das **PARTES**.

7.2 O Termo de Contratação de Serviço poderá ser rescindido automaticamente e de pleno direito, em casos de:

7.2.1 Motivos de caso fortuito ou força maior, sendo neste caso excludentes de responsabilidade nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro.

7.2.2 Inadimplemento de qualquer obrigação, legal ou contratual, por quaisquer das Partes, que não seja sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, exceto se outro prazo seja acordado entre as Partes, contados do recebimento da notificação, a respeito da ocorrência do inadimplemento, a critério da Parte prejudicada, observado o procedimento previsto na cláusula 12.

7.2.3 Não atendimento, pela **ABR TELECOM**, dos SLAs considerados críticos, estabelecidos no “Termo de Contratação de Serviço”, mediante registro de reclamação efetuada pela **CONTRATANTE**, nos moldes da cláusula 12, após a reincidência por 3 (três) meses consecutivos.

7.2.4 Determinação do Conselho de Administração, pela descontinuidade da prestação do Serviço.

7.3 O distrato do Termo de Contratação de Serviço será na mesma forma exigida para o **CONTRATO PRINCIPAL**.

7.4 Na hipótese de extinção do **CONTRATO PRINCIPAL**, extinguir-se-ão automaticamente todos os Termos de Contratação de Serviços a ele vinculados.

7.5 Na eventual resolução de determinado Termo de Contratação de Serviços, o **CONTRATO PRINCIPAL** e demais Termos de Contratação de Serviços permanecerão em vigor, com plena eficácia e validade.

7.6 **Denúncia Imotivada:** O presente **CONTRATO** poderá ser denunciado imotivadamente pela **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, mediante notificação de denúncia com prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, desde que não haja Termo de Contratação de Serviços vinculado ao **CONTRATO PRINCIPAL**.

7.7 Pagamentos devidos à CONTRATADA: Os pagamentos devidos à **CONTRATADA** por serviços regularmente prestados, anteriores à data da rescisão do CONTRATO PRINCIPAL, deverão ser pagos na forma e prazos estabelecidos neste **CONTRATO PRINCIPAL** e demais Termos de Contratação de Serviços firmados.

8. DA RESPONSABILIDADE CIVIL

8.1 As **PARTES** respondem por si, seus empregados, prepostos, diretores ou subcontratados pelos danos materiais diretos causados a outra **PARTE** na execução do presente CONTRATO PRINCIPAL.

8.2 Caso qualquer uma das **PARTES**, em procedimento administrativo ou judicial, no qual tenha apresentado todas as defesas cabíveis, venha a arcar com qualquer sanção administrativa, indenização, multa, em face de ação ou omissão imputável a outra **PARTE** ou aos seus empregados, prepostos, diretores ou subcontratados, a **PARTE** infratora ressarcirá a **PARTE** inocente pelos prejuízos comprovadamente sofridos por ela.

8.3 Caso qualquer das **PARTES** venha a ser compelida a defender-se judicialmente em qualquer ação movida por terceiro, em razão de ação ou omissão comprovadamente imputável a outra **PARTE** ou aos seus empregados, prepostos, diretores ou profissionais alocados para a prestação dos serviços, a **PARTE** infratora será comunicada pela **PARTE** inocente e, se cabível, denunciada à lide e deverá comparecer em juízo para aceitar a denúncia à lide e isentar a **PARTE** inocente de qualquer responsabilidade a esse título.

8.4 As **PARTES** não respondem por danos indiretos, perda de produção, perda de uso, perda de negócios ou receitas, lucros cessantes ou insucessos comerciais de parte a parte, ou ainda por quaisquer danos especiais, eventuais ou consequenciais, que puderem ser ou não razoavelmente previstos, a não ser na hipótese de terem agido com dolo.

8.5 Exclusão de Responsabilidade: A **ABR TELECOM** não será responsável por erros ou falhas de inclusão na prestação dos serviços, que sejam decorrentes de inconsistências das informações e dados fornecidos pela **CONTRATANTE**.

8.6 Dever de Minimização: Cada Parte tem o dever de mitigar os danos que de outra forma seriam passíveis de reclamação contra a outra, nos termos deste **CONTRATO PRINCIPAL**, tomando as ações razoáveis e apropriadas para reduzir ou limitar o montante de tais danos.

9. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1 As **PARTES** retêm os respectivos direitos autorais, de propriedade intelectual e industrial das obras criadas, desenvolvidas ou modificadas durante a vigência deste CONTRATO PRINCIPAL ou de cada “Termo de Contratação de Serviço”.

9.2 Nenhum direito autoral, de propriedade intelectual e industrial atualmente existente, ou que venha a ser adquirido ou licenciado por uma **PARTE** será outorgado à outra **PARTE**.

9.3 Cada **PARTE** é responsável, sem nenhum custo adicional para a outra **PARTE**, pela obtenção das licenças relativas à propriedade intelectual ou industrial de terceiros usados para o cumprimento de suas respectivas obrigações neste **CONTRATO PRINCIPAL** ou em cada “Termo de Contratação de Serviço”.

9.4 As **PARTES** zelarão para que não seja efetuada qualquer reprodução dos softwares utilizados para prestação dos serviços, sendo expressamente proibida, sob qualquer hipótese, a adaptação, cessão, revenda ou transferência dos mesmos.

9.5 Nenhuma **PARTE** pode publicar ou usar logotipo, marcas e patentes registrados pela outra **PARTE**, de modo indevido, respondendo pelos danos que vier a causar a outra **PARTE**.

9.6 As marcas registradas por qualquer uma das **PARTES** para identificar seus serviços, bem como o(s) logotipo(s) registrado pelas **PARTES**, são de propriedade de cada uma delas.

9.7 Cada uma das **PARTES**, seus empregados ou entidades terceirizadas não terão quaisquer direitos, relativamente às marcas ou logotipos de propriedade da outra **PARTE**, exceto na medida do que estiver expressamente estabelecido no “Termo de Contratação de Serviço”, se for o caso.

9.8 A **ABR TELECOM** garante à **CONTRATANTE** que a contratação ora firmada não constitui infração a qualquer dispositivo legal ou violação do direito autoral e de propriedade intelectual ou industrial de terceiros, seja em que País esses terceiros estiverem estabelecidos, marcas, segredos comerciais ou outros direitos de terceiros, mantendo a **CONTRATANTE** livre e indene de qualquer contestação futura com relação ao previsto no presente dispositivo, pelo que fica a **CONTRATANTE** excluída sua responsabilidade, seja de ordem solidária ou subsidiária.

10. DA CONFIDENCIALIDADE

10.1 Exceto como de outra forma expressamente previsto neste **CONTRATO PRINCIPAL**, as Partes concordam que (i) todas as informações comunicadas a uma delas pela outra Parte, antes ou após a assinatura deste **CONTRATO PRINCIPAL** serão tratadas como sigilosas; (ii) todas as informações às quais elas tenham acesso em conexão com os serviços, antes ou após a assinatura do **CONTRATO PRINCIPAL**; e (iii) este **CONTRATO PRINCIPAL** e os direitos e obrigações das Partes aqui descritos, são e serão considerados confidenciais e como tendo sido recebidos em confiança e serão usados apenas para os propósitos deste **CONTRATO PRINCIPAL**. As Partes concordam em utilizar os mesmos meios que usam para a proteção de suas próprias informações confidenciais, os quais, contudo, serão no mínimo meios razoáveis para prevenir a divulgação e proteger o sigilo de tais informações.

10.2 Além de todas as demais informações trocadas pelas Partes, serão confidenciais as informações de natureza financeira relacionadas às Partes, seus clientes, fornecedores, parceiros e empregados (inclusive informações de salário). As informações confidenciais não serão reveladas pela Parte que as receber sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, exceto para os advogados das Partes, auditores, empresas de seguros (se aplicável), subcontratados envolvidos com a prestação ou recebimento dos serviços (exceto subcontratados das Partes que sejam competidores da outra Parte, incluindo os Concorrentes da **CONTRATANTE**), na medida do necessário, e empregados que tenham a necessidade de acessar tais informações em conexão com o desempenho de suas funções, desde que a Parte receptora das informações confidenciais requeira, no que se refere aos seus advogados, auditores, empresas de seguros, subcontratados e empregados, que os mesmos firmem um acordo de sigilo contendo termos e condições tão restritivos quanto aqueles estabelecidos neste item, ou, caso os mesmos já tenham um contrato de sigilo firmado com tal Parte, os mesmos sejam advertidos a respeito dos termos das obrigações de sigilo estabelecidos neste item. Em qualquer caso, o cumprimento das obrigações de sigilo previstas neste item pelas pessoas referenciadas na sentença imediatamente anterior permanecerá de responsabilidade da Parte que empregar ou contratar tais pessoas.

10.3 O acima disposto não impedirá cada uma das Partes de revelar informações que a ela pertençam ou (i) já sejam de conhecimento da Parte que as receber, sem qualquer obrigação de sigilo; (ii) sejam ou tornem-se de conhecimento público por outro modo que não o descumprimento deste **CONTRATO PRINCIPAL** pela Parte que receber as informações; (iii) sejam legalmente recebidas ou obtidas de um terceiro; (iv) sejam desenvolvidas de modo independente, sem o uso de informações confidenciais da outra Parte; ou (v) sejam reveladas sem restrições similares a um terceiro pela Parte detentora das informações confidenciais.

10.4 Caso seja necessário revelar uma informação confidencial por determinação ou requerimento de uma autoridade governamental ou judicial, com poderes suficientes para tanto, tal informação confidencial poderá ser revelada nos termos requeridos, desde que a Parte solicitada para revelar

informações confidenciais, comunique imediatamente a outra Parte previamente e coordene com tal Parte os esforços cabíveis para limitar a natureza e o escopo de tal revelação e evitar que as informações fiquem sujeitas a revelações posteriores ou disponíveis para o público.

10.5 Mediante a solicitação por escrito da Parte que revelar informações à outra, no término deste CONTRATO PRINCIPAL, por qualquer motivo, todas as informações confidenciais em forma de documentos, e todas as suas cópias serão retornadas a tal Parte ou destruídas, com uma declaração por escrito certificando tal Parte a respeito dessa destruição.

10.6 Para fins do presente CONTRATO PRINCIPAL, entende-se por informações confidenciais ou privilegiadas, além de todo o conteúdo pertinente ao objeto deste CONTRATO PRINCIPAL, toda e qualquer informação e documentos de qualquer espécie que sejam entregues a uma das Partes pela outra Parte, ou por seus consultores, auditores, contadores, advogados, representantes e empregados, que sejam relativos aos negócios das Partes ou aos negócios de seus clientes, fornecedores e associados, incluindo, mas sem qualquer limitação, dados cadastrais dos usuários, dados de gestão, dados financeiros e estratégias de mercado.

10.7 As Partes deverão instruir todos aqueles a quem fornecerem acesso a informações confidenciais da outra Parte sobre a obrigação de sigilo e de não divulgação ora assumidas.

10.8 As Partes continuarão obrigadas a conservar e manter o mais estrito sigilo em relação às informações confidenciais ou privilegiadas, obtidas em virtude da execução do CONTRATO PRINCIPAL, por um prazo de 10 (dez) anos contados de seu término.

10.9 A violação dos deveres estabelecidos nesta Cláusula ou o descumprimento dos deveres de confidencialidade estabelecidos neste instrumento poderá ensejar, a critério da Parte inocente, a rescisão do presente Contrato e sujeitará a Parte infratora ao ressarcimento de todos os prejuízos, incorridos pela Parte prejudicada por tal violação, devidamente apurados em processo judicial, observadas as disposições da Cláusula 8ª e do item 6.2, respeitada a limitação de responsabilidade estabelecida na cláusula 8.4.

10.10 As disposições desta Cláusula sobreviverão ao término deste CONTRATO PRINCIPAL por qualquer razão.

11. DAS NOTIFICAÇÕES

11.1 Todas as notificações ou comunicações de qualquer espécie a serem dirigidas por qualquer uma das **PARTES** a outra **PARTE** com relação ao presente **CONTRATO PRINCIPAL**, e/ou qualquer “Termo de Contratação de Serviço”, serão elaboradas por escrito e (i) transmitidas via correio eletrônico (e-mail), desde que com confirmação escrita de recebimento pelo destinatário; (ii) enviadas através de Cartório de Títulos e Documentos; ou (iii) entregues pessoalmente, com confirmação escrita de recebimento pelo destinatário, endereçada aos destinatários identificados nos respectivos “Termo de Contratação de Serviço”.

12. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

12.1 Em caso de descumprimento, por qualquer das **PARTES**, de quaisquer obrigações previstas nesse **CONTRATO PRINCIPAL**, e em qualquer “Termo de Contratação de Serviço”, a **PARTE** ofendida deverá notificar a **PARTE** ofensora para que esta responda a notificação no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação.

12.1.1 Não sendo sanada a ocorrência que gerou a notificação em um prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do último dia do prazo previsto no item 12.1 acima, aplica-se o Procedimento de Solução de Conflitos, previsto no item 12.2, e seguintes.

12.2 As **PARTES** empreenderão seus melhores esforços no sentido de dirimir quaisquer conflitos de interesses que possam surgir em decorrência da execução deste CONTRATO PRINCIPAL, e de cada “Termo de Contratação de Serviço”, obrigando-se a buscar uma solução amigável, mediante o envio de uma notificação para composição amigável do conflito, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do último dia do prazo previsto no item 12.1.1.

12.3 Recebida a notificação de composição amigável do conflito, inicia-se o prazo de 30 (trinta) dias para solução amigável. Encerrado o prazo de 30 (trinta) dias e não se chegando a uma solução amigável, o conflito será levado pela Presidência Executiva ao Conselho da **ABR TELECOM**, em até 10 (dez) dias contados do encerramento do prazo previsto nesse item para solução amigável do conflito.

12.3.1 A Presidência Executiva terá o prazo de até 10 (dez) dias para apresentar o conflito em reunião do Conselho da **ABR TELECOM**.

12.3.2 O Conselho da **ABR TELECOM** terá o prazo de até 20 (vinte) dias para analisar o conflito, e mais até 10 (dez) dias, para se reunir em reunião extraordinária e apresentar uma solução para o conflito, que poderá ou não ser aceita pelas **PARTES**.

12.4 Não havendo solução ou acordo nos termos das cláusulas 12.1 a 12.3.2, as **PARTES** ficam liberadas para submeter o conflito às medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

12.5 Sem prejuízo dos procedimentos para solução de conflitos previstos nesta cláusula 12, as **PARTES** poderão, a qualquer tempo, recorrer ao poder judiciário para obtenção de medidas cautelares ou urgentes.

13. DA PROTEÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS - LGPD

13.1 Para os fins deste **CONTRATO**, os termos definidos abaixo tem o seguinte significado:

- a) “**Agentes de Tratamento**” significam o controlador e operador.
- b) “**Controlador**” é a pessoa, natural ou jurídica, que determina quais tratamentos serão aplicados sobre os Dados Pessoais.
- c) “**Dado Pessoal**” é qualquer dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, tais como: IP, geolocalização, nome, RG, CPF, endereço, telefone, conta bancária, dados de veículo, dentre outros.
- d) “**Dado Pessoal Sensível**” é o Dado Pessoal que apresente origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação à sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; ou qualquer informação obtida através de tratamento de dados pessoais que possa revelar dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular.
- e) “**Incidente de Segurança**” qualquer evento adverso confirmado, relacionado à violação na segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais.
- f) “**Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**” ou “**LGPD**” significa a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conforme alterada.
- g) “**Operador**” é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de Dados Pessoais em nome do Controlador, seguindo suas regras.
- h) “**Tratamento**” é toda operação realizada com o Dado Pessoal, tais como: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

- i) “**Titular**” é a pessoa natural a que se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento.

13.2 As informações e Dados Pessoais relacionados à **PRESTADORA**, seus diretores, agentes, colaboradores, clientes e parceiros (os “Dados”) são confidenciais, estando sujeitas à obrigação de confidencialidade prevista no **CONTRATO PRINCIPAL** e são e permanecerão de propriedade da **PRESTADORA**. A **ABR Telecom** por este instrumento, está autorizada a realizar o tratamento dos Dados Pessoais tão somente em consonância com o previsto neste **CONTRATO**, seu respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, Anexos e conforme legislação aplicável, sendo vedado qualquer atividade de Tratamento não previstas neste **CONTRATO, TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO** e seus respectivos Anexos.

13.3 Cada **PARTE** deverá assegurar que quaisquer Dados Pessoais que forneça à outra **PARTE** tenham sido coletados em conformidade com a legislação aplicável. As **PARTES** deverão tomar as medidas necessárias, incluindo respeitar os princípios aplicáveis, os direitos assegurados aos Titulares e garantir a existência de uma base legal para o tratamento, mesmo após o fim da vigência do **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**.

13.4 Após o término do **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, por qualquer motivo, a **ABR Telecom** irá retornar à **PRESTADORA**, sem custos, todos os Dados que estejam em sua posse, em suas máquinas, nas mídias de propriedade da **ABR Telecom**, e que tenham sido fornecidos durante o curso do **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**. Caso não seja possível o retorno dos Dados à **PRESTADORA**, a **ABR Telecom** deverá realizar o descarte de forma segura dos Dados em sua posse, às suas expensas, devendo certificar a **PRESTADORA** do referido descarte mediante Declaração específica a respeito. As medidas previstas no presente item deverão ser definitivas e sem possibilidade de restauração dos Dados devolvidos ou descartados, salvo por obrigação legal ou regulatória.

13.5 A **ABR Telecom** manterá procedimentos de proteção rigorosos contra destruição, perda ou alteração dos Dados que estejam na posse da **ABR Telecom** de modo consistente, dentro do padrão mínimo praticado pelo mercado de telecomunicações e/ou exigido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). A **ABR Telecom** deverá ainda manter procedimentos adequados para detecção e resposta à incidentes de segurança, devendo notificar a **PRESTADORA** imediatamente sobre quaisquer ocorrências relacionadas ao tratamento dos Dados.

13.6 A **ABR Telecom** declara e garante que os sistemas que utiliza para realizar o Tratamento de Dados Pessoais são estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nas legislações vigentes e às demais normas regulamentares, garantindo a adequada proteção dos dados pessoais, bem como a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem dos seus titulares.

13.7 São obrigações da **ABR Telecom**:

- a) Tratar os Dados Pessoais de forma adequada e conforme as instruções e diretrizes da **CONTRATANTE**, estendendo, inclusive, às demais **CONTRATANTES**, seus administradores, associados e colaboradores; e, ainda, aos seus fornecedores e terceiros que com ela se relacione, somente na medida do necessário para atingir a finalidade pela qual os Dados Pessoais foram fornecidos e para cumprimento das obrigações previstas no presente **CONTRATO** e no respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, sem prejuízo do Tratamento para cumprimento de obrigação legal ou regulatória a qual a **PARTE** esteja sujeita no Brasil ou para o exercício de direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais;

- b) Manter e disponibilizar, quando solicitado pela **PRESTADORA**, registro de todas as categorias de atividades de Tratamento realizadas em decorrência do **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**;
- c) Auxiliar a **PRESTADORA** a cumprir as obrigações estabelecidas nas legislações aplicáveis, principalmente aquelas relacionadas aos direitos dos Titulares;
- d) Prestar as informações necessárias à **PRESTADORA**, quando solicitada mediante comunicação prévia, a fim de verificar o cumprimento das obrigações dispostas neste instrumento e no respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**;
- e) Fornecer à **PRESTADORA** a relação de transferências de Dados Pessoais para fora do Brasil, quando esta for expressamente autorizado pela **PRESTADORA**, incluindo a identificação (i) dos países destino e (ii) do mecanismo de transferência utilizado para realização da transferência internacional.

13.8 São obrigações da **PRESTADORA**:

- a) Fornecer os Dados à **ABR Telecom** de forma adequada, tendo obtido as devidas autorizações dos Titulares, quando aplicável;
- b) Auxiliar a **ABR Telecom** a cumprir as obrigações estabelecidas nas legislações aplicáveis, que se apliquem exclusivamente a ela, por meio do cumprimento do presente **instrumento** e no respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**;
- c) Prestar as informações necessárias à **ABR Telecom**, quando solicitada mediante comunicação prévia, a fim de verificar o cumprimento das obrigações dispostas neste instrumento e no respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**; e
- d) Avaliar pedidos de autorização encaminhados pela **ABR Telecom** para transferências de Dados Pessoais para fora do Brasil.

13.9 É vedado à **ABR Telecom** compartilhar ou permitir o Tratamento por terceiros de Dados Pessoais a que tiver acesso, em decorrência do **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**, exceto quando já previamente e expressamente autorizado por decisão do Conselho de Administração.

13.10 A **ABR Telecom** deverá assegurar que o eventual compartilhamento de dados pessoais, nos termos da cláusula 13.9, será executado apenas com terceiros/parceiros aptos a garantir a proteção dos referidos dados pessoais, respeitando a finalidade do presente instrumento e no respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO**.

13.11 Havendo a subcontratação conforme autorizado pela **PRESTADORA** em decisão do Conselho de Administração para a prestação do serviço, a **ABR Telecom** permanecerá responsável por todas as obrigações contidas no **CONTRATO PRINCIPAL**, incluindo, tomar as medidas cabíveis para garantir o cumprimento do respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO** pelo Subcontratado, aplicando a ele as mesmas obrigações e responsabilidades aqui dispostas.

13.12 A **ABR Telecom** é solidariamente responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais realizados pelo Subcontratado e /ou por quaisquer incidentes ocorridos no contexto do Tratamento, respondendo por eventuais danos causados por este à **PRESTADORA**, aos titulares e terceiros, desde que devidamente comprovado.

13.13 As **PARTES** obrigam-se a observar toda a legislação aplicável, em especial a **LGPD**, respondendo as **PARTES**, na medida de sua culpabilidade, por eventuais prejuízos, penalidades e condenações, inclusive para as hipóteses ocorridas por força de atuação de qualquer autoridade fiscalizadora ou agência governamental de proteção de Dados Pessoais.

13.14 As **PARTES** deverão colaborar entre si para responder a quaisquer solicitações e/ou demandas de Titulares de dados e/ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bem como em caso de Incidentes de Segurança.

13.15 Salvo se exigido pela legislação aplicável ou compelida por uma intimação, ordem judicial ou outro documento legal similar emitido judicialmente ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a **ABR Telecom** concorda em não divulgar o Incidente de Segurança a qualquer terceiro sem decisão do Conselho de Administração, após avaliação da equipe de privacidade da PRESTADORA.

13.16 A **ABR Telecom** deverá comunicar imediatamente a **PRESTADORA** caso os Titulares exerçam seus direitos perante a **ABR Telecom**, sendo vedada qualquer providência para atendimento de demanda de Titulares por parte da **ABR Telecom**, exceto quando se tratar de demanda judicial ou ação que implique em impacto coletivo.

13.17 Sem prejuízo da obrigação de confidencialidade prevista no **CONTRATO PRINCIPAL**, as **PARTES** reconhecem e concordam que a **PRESTADORA** estará e permanecerá no controle dos dados para os propósitos de toda a legislação aplicável relacionada a proteção e privacidade de dados, fluxo de dados transfronteiras, bancos de dados e cadastros de consumidores, e nada no **CONTRATO PRINCIPAL** e respectivo **TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO** irá restringir ou limitar de qualquer modo os direitos e obrigações da **PRESTADORA** como controladora dos dados para tais propósitos.

13.18 A **ABR Telecom** notificará imediatamente a **PRESTADORA** em caso de ocorrência de um Incidente de Segurança, que incluem acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão, bem como qualquer outro evento que resulte no tratamento ilegal ou abusivo que os Dados Pessoais possam estar envolvidos e/ou se qualquer comunicação a esse respeito for feita por uma autoridade reguladora ou outro órgão competente.

13.19 A notificação para a **PRESTADORA** deverá conter, minimamente, considerando o tempo que a **PARTE** teve para apurar o ocorrido e conforme determinado pela **LGPD**: (i) descrição da natureza dos Dados Pessoais afetados; (ii) informações sobre os Titulares envolvidos; (iii) indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos Dados Pessoais; (iv) riscos relacionados ao incidente; (v) motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e (vi) medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo, devendo ser observado ainda normativos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando aplicável. Caso não seja possível fornecer todas as informações no momento da notificação, serão fornecidas informações complementares, em momento posterior.

13.20 No caso de uma notificação nos termos desta cláusula, as **PARTES** atuarão em total cooperação e prestarão assistência mútua, incluindo, mas não se limitando a: (i) adotar todas medidas necessárias para remediar qualquer incidente e minimizar possíveis efeitos negativos aos titulares; (ii) prover à outra **PARTE** com todas as informações necessárias à apuração do ocorrido no menor prazo possível; (iii) alinhar com a outra **PARTE** a estratégia de defesa, seu teor e redação, assim como qualquer comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Titulares, terceiros e demais autoridades competentes.

14. DA CONDUTA ÉTICA

14.1 As **PARTES** declaram, para todos os fins, que cumprirão as suas respectivas obrigações, previstas no **CONTRATO PRINCIPAL**, de forma ética, profissional e diligente, observando o cumprimento de toda a legislação aplicável em âmbito nacional, incluindo, mas não se limitando o disposto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2 As **PARTES** são responsáveis por garantir a conformidade com tais leis por parte de seus empregados, prepostos, diretores, ou subcontratados, que estejam relacionados ao objeto do **CONTRATO PRINCIPAL**.

14.3 Para a execução do **CONTRATO PRINCIPAL**, nenhuma das **PARTES** poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios que constituam prática ilegal ou de corrupção.

14.4 O não cumprimento, devidamente comprovado, do disposto nessa Cláusula será considerado infração grave, desde que relacionado ao exercício do **CONTRATO PRINCIPAL**, e conferirá a **PARTE** ofendida o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido de pleno direito, imediatamente, o **CONTRATO PRINCIPAL**, sem qualquer ônus de penalidade, sendo a **PARTE** infratora responsável pelos danos diretos comprovadamente causados.

14.5 As **PARTES**, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do **CONTRATO PRINCIPAL** de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

14.6 As **PARTES** declaram que possuem políticas e códigos de ética arquivados em suas sedes e em todos os seus estabelecimentos, à disposição para consulta pública nos seguintes sítios de internet:

- a) **PRESTADORA:** <https://ri.oi.com.br/governanca/codigos-politicas-e-regimentos/>
- b) **ABR Telecom:** <https://front.abrtelecom.com.br/public/arquivos/1711990843041.pdf>

15. DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

15.1 As **PARTES** declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos das leis anticorrupção brasileiras, ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do **CONTRATO**, em especial a Lei 12846/13 e o *Foreign Corrupt Practices Act*, - Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq. - ("FCPA") dos Estados Unidos da América do Norte ("Regras Anticorrupção"), comprometendo-se a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção.

15.2 Na execução do **CONTRATO PRINCIPAL**, nenhuma das **PARTES**, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um **CONTRATO PRINCIPAL** com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável e/ou normativos e procedimentos do governo e/ou agência relacionados à execução do **CONTRATO PRINCIPAL**.

15.3 Para os fins da presente Cláusula, as **PARTES** declaram neste ato que:

15.3.1 Não violam ou violarão as Regras Anticorrupção;

15.3.2 Já têm implementado ou se obrigam a implementar durante a vigência do **CONTRATO** um programa de conformidade com objetivo de prevenir, identificar e mitigar violações das Regras Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula, à disposição para consulta pública nos seguintes sítios de internet:

- a) Política Anticorrupção : <https://ri.oi.com.br/governanca/codigos-politicas-e-regimentos/>

15.4 Têm ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação.

15.5 Na hipótese do descumprimento das regras de anticorrupção pela **PARTE** infratora, desde que devidamente comprovado, em qualquer um dos seus aspectos e quando relacionado à execução do **CONTRATO PRINCIPAL**, poderá ensejar a rescisão motivada imediata do presente instrumento, observadas as penalidades previstas no **CONTRATO PRINCIPAL**.

16. DO SEGURO

16.1 A **ABR Telecom** manterá seguro de Responsabilidade Civil Cibernética, ou seguro similar, junto a companhias seguradoras idôneas, para responder às consequências de violações de dados corporativos e pessoais, e ao comprometimento de rede por conta de um ataque cibernético, que verse sobre a responsabilidade quanto vazamento de dados e comprometimento de rede, suficientes a cobrir danos decorrentes de custos de reconstrução de dados, investigações administrativas, processos de notificação e monitoramento, sequestro de dados e responsabilidade civil, multas e penalidades, reconstituição e imagem, lucros cessantes por proteção e/ou interrupção de rede, danos morais, conforme orçamento aprovado para o serviço, com base na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, com cobertura no Brasil, durante a vigência da prestação do serviço, assumindo todos os custos decorrentes das franquias eventualmente devidas à seguradora.

16.2 A manutenção de seguro(s) nos termos da cláusula acima, bem como a contratação de seguro com valores e/ou garantias insuficientes, não limitará ou isentará a **ABR Telecom** de qualquer indenização decorrente de danos e/ou prejuízos causados por esta à **PRESTADORA**, aos titulares e terceiros, desde que devidamente comprovado, bem como ao cumprimento das cláusulas relacionadas a responsabilidade da **PARTE** dispostas nesse instrumento.

16.3 O seguro contratado terá sua cobertura garantida até o limite da apólice, conforme avaliação de exposição do risco específico, da política de gestão de riscos da **ABR Telecom** e do orçamento aprovado para a fruição do Serviço.

16.4 A apólice apresentada não sofrerá quaisquer alterações referentes às exclusões ou alterações das coberturas dos seguros ou reduções dos limites das indenizações ou cancelamento, enquanto perdurar a prestação do serviço.

16.5 Caso o objeto do serviço seja alterado durante a sua vigência, a apólice de seguros poderá sofrer ajustes, visando se adequar aos riscos envolvidos.

16.6 Independentemente das disposições dessa cláusula e subitens, a **ABR Telecom** deve implementar práticas de mercado para a gestão de segurança da informação que permeie seus processos, procedimentos e serviços, além de mantê-los documentados e atualizados. Estas práticas devem ser baseadas em frameworks específicos de gestão de segurança da informação reconhecidos e recomendados no mercado.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Este CONTRATO PRINCIPAL é firmado em caráter irrevogável e irretratável, e obriga, além das **PARTES**, seus sucessores, qualquer que seja a forma de sucessão, em todos os direitos e obrigações assumidas por força do presente CONTRATO PRINCIPAL.

17.2 As **PARTES** não poderão ceder ou transferir este CONTRATO PRINCIPAL ou quaisquer benefícios, interesses, direitos, obrigações decorrentes do mesmo, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, sem o consentimento prévio da outra **PARTE**.

17.3 As **PARTES** deverão no ato de assinatura deste CONTRATO PRINCIPAL, apresentar a documentação de seus representantes legais autorizados a assumir obrigações em nome das **PARTES**.

17.4 As **PARTES** declaram que este CONTRATO PRINCIPAL representa o total entendimento entre elas em relação às matérias aqui tratadas, devendo prevalecer sobre quaisquer outros entendimentos pretéritos sobre a mesma matéria, sejam estes verbais ou escritos, ficando revogados todos os acordos e outros documentos que tratem sobre a prestação de serviços pela **ABR TELECOM** à **CONTRATANTE**, ressalvado o quanto estabelecido em cada "Termo de Contratação de Serviço" celebrado pelas **PARTES**.

17.5 Nenhuma disposição deste CONTRATO PRINCIPAL deve ser interpretada de forma a objetivar, direta ou indiretamente, a concessão de qualquer direito, recurso ou reclamação, sob qualquer pretexto, a terceiros.

17.6 Em todas as questões relativas ao presente CONTRATO PRINCIPAL, a **ABR TELECOM** e a **CONTRATANTE** agirão como contratantes independentes e nenhuma das **PARTES** poderá declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra **PARTE**, nem representar a outra **PARTE** como agente, empregado, representante ou qualquer outra função, salvo aquelas expressamente estabelecidas no Estatuto da **ABR TELECOM** ou decididas por seu Conselho de Administração .

17.7 Os casos fortuitos ou de força maior são excludentes de responsabilidade civil na forma da lei, enquanto perdurarem seus efeitos.

17.8 Todos os encargos relacionados aos empregados, prepostos, diretores ou subcontratados de quaisquer das **PARTES** correrão por conta da **PARTE** empregadora, consoante a legislação cível, trabalhista e previdenciária, sem direito a qualquer reembolso ou ressarcimento. O presente CONTRATO PRINCIPAL não implica em qualquer tipo de vínculo empregatício entre os empregados de uma **PARTE** e a outra **PARTE** ou vice-versa.

17.9 A abstenção do exercício, por qualquer das **PARTES**, de direito ou faculdade que lhe assista por força do presente **CONTRATO PRINCIPAL**, ou a eventual tolerância em relação a inadimplementos da outra **PARTE**, não terá efeitos nem mesmo será interpretada como uma renúncia, novação ou perdão.

17.10 Caso, por qualquer motivo, qualquer das disposições do presente instrumento for considerada inválida, ilegal ou ineficaz, tal disposição deverá ser excluída e a validade, legalidade e eficácia das demais disposições não serão, por tal razão, afetadas ou comprometidas de qualquer forma. Em tal hipótese, as Partes deverão negociar, de boa-fé, novas disposições que substituam aquelas excluídas, buscando, sempre que possível, preservar a vontade original das Partes.

17.11 Todas as disposições do presente instrumento cujos termos, condições ou obrigações não tenham sido ou não possam ser totalmente cumpridos antes da sua resolução ou término, por qualquer motivo, sobreviverão à resolução ou término, juntamente com todas as definições utilizadas nessas disposições, incluindo, mas não se limitando às disposições da Cláusula 10.

17.12 Todas as alterações do presente instrumento serão válidas somente quando feitas por escrito e assinadas por ambas as **PARTES**.

17.13 As **PARTES** declaram e garantem mutuamente, na data de assinatura deste instrumento e durante o seu período de vigência, o que segue:

17.13.1 Cada uma delas está devidamente constituída, é validamente existente e encontra-se em situação regular conforme as leis do Brasil. Cada uma delas possui pleno poder e autoridade para possuir, locar ou, de qualquer outra forma, deter seus bens e ativos, assim como conduzir e desenvolver seus negócios, inclusive no que se refere aos respectivos órgãos reguladores.

17.13.2 Cada uma delas exerce suas atividades em conformidade com a legislação vigente, possui plena capacidade, poder e autoridade (inclusive, sem limitações, todas e quaisquer aprovações e

autorizações regulatórias) para celebrar e cumprir todas as obrigações previstas neste instrumento e para consumir as transações aqui contempladas. Este **CONTRATO PRINCIPAL** foi devidamente celebrado pelas **PARTES** e constitui um acordo válido e obrigatório, exequível contra tal **PARTE** de acordo com seus termos.

17.13.3 Nem a celebração ou o cumprimento deste instrumento pelas **PARTES**, tampouco a consumação por elas das transações aqui contempladas resultará na violação de qualquer direito de terceiros, lei ou regulamento aplicável ou, ainda, violação, descumprimento ou inadimplemento de qualquer contrato, instrumento ou documento do qual seja parte ou pelo qual tenha qualquer ou quaisquer de suas propriedades vinculadas e/ou afetadas.

17.13.4 Não utilizam práticas de discriminação negativa, e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais como, mas não se limitando a motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico.

17.13.5 Não utilizam de trabalho ilegal, e comprometem-se a não utilizar práticas de trabalho análogo ao escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz, observadas às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de seus respectivos fornecedores de produtos e de serviços.

17.13.6 Não empregam menor até 18 anos, inclusive menor aprendiz, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h.

17.13.7 Comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, executando seus serviços em observância à legislação vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais.

17.13.8 As **PARTES** acordam que o presente instrumento será firmado por seus respectivos representantes legais por meio eletrônico, utilizando assinatura eletrônica através da plataforma disponibilizada pela ABR Telecom, produzindo os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019, do Decreto nº 10.278/2020 e §4º do Art. 784 da Lei nº 14.620/2023, e acordam não contestar a sua validade, conteúdo e integridade.

17.13.9 As **PARTES** convencionam ainda que este instrumento poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não seja por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

17.13.10 O presente instrumento assinado eletronicamente, desde que tenha sua integridade conferida por provedor de assinatura e que represente obrigação líquida, certa e exigível, conforme artigo 783 do CPC, será considerado título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 784, § 4º do Código de Processo Civil – CPC.

18. DO FORO

18.1 As **PARTES** elegem o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste **CONTRATO PRINCIPAL**, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

DocuSigned by:

Ilden Randolph Borges Júnior

E2E5ED57810E462

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Nome:.

Cargo:

DocuSigned by:

WILKER MARCIUS PASSAGU

4049A1F5236E486...

ABR TELECOM

Nome:

Cargo:

DocuSigned by:

CARLOS VASCONCELOS GALVAO

6CECE6301E5B494

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Nome:.

Cargo:

DocuSigned by:

Flávia de Souza Procópio Barroso

E51A6F908C05418...

ABR TELECOM

Nome:

Cargo:

Testemunha (Nome)

Nome:.

CPF:

Testemunha (Nome)

Nome:.

CPF:

,0

Anexo I - Procedimento operacional para apuração do *Market share*

1) Objetivo

O objetivo desse documento é estabelecer a metodologia de apuração da quantidade de acessos em serviço das Prestadoras, para fins do cálculo do *market share*, quando este for um parâmetro estabelecido em critério de rateio de custos.

2) Abrangência

Essa metodologia aplica-se a todas as Prestadoras de serviços de telecomunicação participantes dos respectivos serviços ofertados pela ABR Telecom.

3) Procedimento

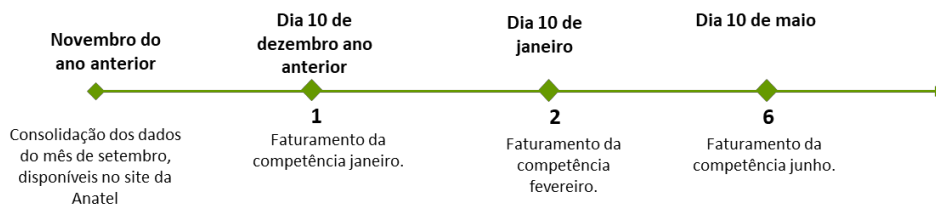
O procedimento estabelecido pela Assembleia Geral, de 19/12/2007, para adoção no rateio dos custos em todos os serviços a partir de 2008, independentemente de serem serviços regulados, aplica-se de acordo com outorgas determinadas para apuração do percentual de participação de cada Prestadora nos custos do serviço.

A coleta utiliza-se das informações da base de acessos em serviço extraídas, semestralmente, da base de dados disponibilizada pela Anatel, sendo utilizado o dado completo mais recente publicado, contemplando outorgas do SMP, STFC - concessionárias e autorizadas, SCM e SEAC.

A partir da coleta de dados, a ABR Telecom atualiza os parâmetros utilizados para apuração do rateio do custo de cada serviço, contemplando as respectivas outorgas, conforme método a seguir:

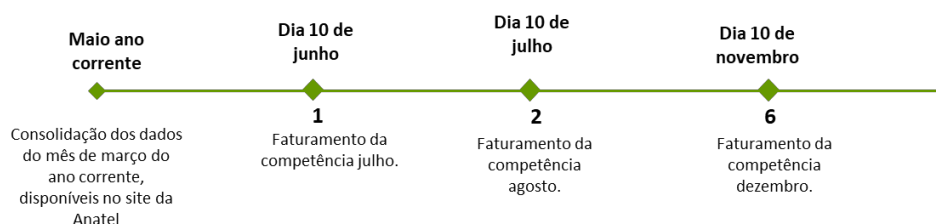
- a) **Primeiro Semestre:** Em novembro, do ano anterior é realizada a apuração da planta com base na última informação completa, disponibilizada no site da Anatel.

Os valores da planta apurados serão utilizados para fins de rateio dos custos dos serviços e consequente faturamentos nas competências de janeiro a junho, cujo primeiro faturamento ocorrerá, de forma antecipada, em dezembro, conforme régua abaixo e previsão contratual.



- b) **Segundo Semestre** - Em maio, do ano corrente, é realizada a apuração da planta com base na última informação completa, disponibilizada no site da Anatel.

Os valores de planta apurados serão utilizados para fins de faturamentos dos serviços nas competências de julho a dezembro, cujo primeiro faturamento ocorrerá, de forma antecipada em junho, conforme régua abaixo e previsão contratual



Fonte Anatel: <https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/ranking>; (Dados aberto), podendo ser alterado pela Agência.

4) Quanto a forma de aplicação

Este procedimento será aplicado para cada serviço contratado, observando:

- Prestadoras participantes do respectivo serviço;
- Outorgas específicas para o serviço contratado para apuração do percentual de participação de cada Prestadora no rateio dos custos.

Estes itens são definidos na deliberação de cada serviço.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 108B52A6-C97F-4B27-A61C-398A107462F0

Status: Concluído

Assunto: 7257 - Contrato de prestação de serviços para associadas - Client Co

Envelope fonte:

Documentar páginas: 19

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Rubrica: 17

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Adriele de Melo Custódio

ST SAI/SO AREA ISOLADA 6580

Brasília, DF 71.219-900

adriele@abrtelecom.com.br

Endereço IP: 40.88.253.148

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Adriele de Melo Custódio

Local: DocuSign

26-11-2024 | 17:29

adriele@abrtelecom.com.br

Eventos do signatário

Edizênia Maria Lima Passos

edipassos@abrtelecom.com.br

Assessora Jurídica

ABR Telecom

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)**Assinatura**Rubrica
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.252.151.19**Registro de hora e data**

Enviado: 26-11-2024 | 17:37

Visualizado: 26-11-2024 | 17:54

Assinado: 26-11-2024 | 17:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

CARLOS VASCONCELOS GALVAO

carlosgalvao@oi.net.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:

6CECF8301F5B494...Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.142.89.58

Enviado: 26-11-2024 | 17:55

Reenviado: 28-11-2024 | 08:51

Visualizado: 28-11-2024 | 08:57

Assinado: 28-11-2024 | 08:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28-11-2024 | 08:57

ID: 25f80bbb-f455-43c8-a60f-1982084f0fea

Flávia de Souza Procópio Barroso

flavia@abrtelecom.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:

E51A6F908C05418...Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.252.151.19

Enviado: 26-11-2024 | 17:55

Visualizado: 26-11-2024 | 18:03

Assinado: 26-11-2024 | 18:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 26-11-2024 | 18:03

ID: b02811cd-d3e8-43e9-98f2-1dea5c8740e3

Ildeu Randolpho Borges Júnior

ildeu.borges@oi.net.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)DocuSigned by:

E2E5FD57810E462...Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.6.9.144

Enviado: 26-11-2024 | 17:55

Visualizado: 27-11-2024 | 09:30

Assinado: 27-11-2024 | 09:30

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 23-06-2022 | 10:23

ID: a4815795-8efe-4540-86ab-7da7439d5525

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
WILKER MARCIUS PASSAGLI wilker@abrtelecom.com.br Diretor de Operações e Soluções Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by:  4018A1F5238E486... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 152.255.120.154 Assinado com o uso do celular	Enviado: 28-11-2024 08:57 Visualizado: 28-11-2024 09:08 Assinado: 28-11-2024 09:08
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 28-11-2024 09:08 ID: 4a3a6826-878f-4d55-acc9-b4da0e9aa22a		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	26-11-2024 17:37
Entrega certificada	Segurança verificada	28-11-2024 09:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	28-11-2024 09:08
Concluído	Segurança verificada	28-11-2024 09:08
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: adriele@abrtelecom.com.br

To advise ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at adriele@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to adriele@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to adrielle@abrtelecom.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES during the course of your relationship with ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS EM TELECOMUNICACOES.